



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

BIENES Y DERECHO REALES

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA		22-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJB-04124	6	4	12	16	4		
PRELACION							
TJE-02124 (Derecho Civil Personas)							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			
TJC-0653	Bienes y Derechos Reales			TJR-0553		Derechos Reales	

PRESENTACION

La presente unidad curricular está adscrita al departamento de estudios profesionales de la carrera de derecho, en esta se estudia la rama del derecho civil que se centra en las cosas y los bienes como objeto de derechos, así como los derechos reales que pueden ejercerse sobre dichos bienes. Estos derechos son utilizados por el sujeto de derecho para satisfacer sus necesidades.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Adquirir competencias para el análisis de los bienes y el derecho de propiedad, reconociendo las acciones que protejan a este, promoviendo condiciones ajustadas al sistema jurídico nacional e internacional y facilitando la toma de decisiones informadas.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza los aspectos generales del derecho civil, con el objeto de aplicarlos en el ejercicio profesional de forma responsable. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Relaciona la concepción de personas, con el derecho a la personalidad y su respectiva clasificación, para garantizar la dignidad y derechos de cada individuo. Analiza la importancia que tiene el Registro Civil en cuanto a los actos vitales registrables y uso del nombre civil dentro de la sociedad, para determinar la sede jurídica de las personas. Maneja bajo el paradigma lógico jurídico, la extinción de la personalidad mediante el estudio de casos hipotéticos, para determinar cómo se llega al final de la vida civil de una persona.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho: Bienes, propiedad y reales	El objeto del Derecho y las Cosas. Las Cosas: clasificación jurídica, bienes muebles e inmuebles, Clasificación en el Código Civil venezolano, importancia de las clasificaciones, bienes de dominio público y privado. El Derecho de Propiedad: evolución histórica, definiciones legales, caracteres, elementos, Principio Constitucional, naturaleza jurídica, clases de propiedad, la propiedad sobre bienes inmateriales, derechos intelectuales e industriales. Declaración de Derechos Humanos y la propiedad, modos de adquirir la propiedad, el contrato como modo de adquirir la propiedad, modos de extinción de la propiedad, causas absolutas y causas relativas, acciones civiles protectoras de la propiedad. La ocupación: concepto, requisitos fundamentales para adquirir la propiedad por ocupación, casos actuales de ocupación según la legislación venezolana. El Derecho ajeno: Los derechos Reales sobre las cosas ajenas de uso y goce. Derechos reales: concepto, teorías, clasificación, diferencia con el derecho de crédito, clasificación de los derechos reales de goce: Del usufructo, del uso, de la habitación, del hogar y de la servidumbre.
Unidad II	CONTENIDOS
El patrimonio, la accesión y la comunidad	El Patrimonio: definiciones, elementos, teorías, postulados y críticas, clases de patrimonio, casos en el Derecho venezolano e internacional, responsabilidad patrimonial, noción de privilegios y de derechos reales de garantía: La prenda y la hipoteca. Derechos Reales: La Accesión, especies, tipos (continua inmobiliaria), en sentido horizontal, en sentido vertical, Accesión continua, a (Propia, impropia, discreta, por producción, por unión o incorporación), Accesión de bienes muebles o mobiliaria. La prescripción Adquisitiva (Usucapión), concepto, clases, efectos, fundamento jurídico, efectos de la Usucapión de bienes muebles, interrupción de la prescripción. La Comunidad, definición, elementos integradores, importancia, clasificación, fuentes, duración y disolución, régimen jurídico, presunción de comunidad concubinaria, derechos y obligaciones de los comuneros.
Unidad III	CONTENIDOS
Posesión y propiedad horizontal: Fundamentos y prácticas	La Posesión, definiciones, elementos, Teoría subjetiva (Savigny) y objetiva (Thering), posesión y detentación, fundamento de la posesión y su protección, naturaleza jurídica, objeto, tipos, problemas que plantea la posesión de las cosas corporales e incorporeales, ámbito de la posesión (los derechos reales), posesión de estado y de crédito, sujetos de la posesión, adquisición y transmisión de la posesión, continuación y conjunción de la posesión, presunciones posesorias, pérdida de la posesión. Propiedad horizontal, definiciones, principios, características, Ley de Propiedad Horizontal en Venezuela, condominios, función, administración y extinción de condominios, derechos y obligaciones de los propietarios, prácticas inadecuadas y arbitrariedades de los condominios, registro y protocolización del documento de condominio, propiedad horizontal y asociaciones civiles, asociaciones civiles y condominios, administradoras.

Unidad IV	CONTENIDOS
Tutela de la posesión, interdictos y el derecho registral	La Tutela de la Posesión, Interdictos, Interdictos en el sistema legal venezolano, características comunes, clasificación, tipos, semejanzas y diferencias entre estos. El Derecho Registral, definiciones, principios, características, sistemas de registro derecho comparado, evolución, alcance de la protección registral, importancia de los Registros y Notarías, registro de propiedad, registro inmobiliario, el Registro Público, leyes. Publicidad registral: Concepto, clases, importancia, alcance y efectos. Documentos Públicos y privados, definición, clasificación, valor probatorio de los documentos. Inscripción, concepto, contenido, forma y fuente, requisitos necesarios para registro.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho: Bienes, propiedad y reales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la clasificación jurídica de las cosas y los bienes, así como el derecho de propiedad, con el propósito de comprender su impacto en el ordenamiento jurídico internacional y su relación con la protección de derechos humanos.	Distingue los tipos de bienes y su clasificación jurídica, según lo establecido en el código civil venezolano, para comprender su importancia en el contexto del derecho de propiedad y su relación con los principios internacionales de protección de derechos humanos. Expone la naturaleza del derecho de propiedad y su evolución histórica, con el objeto de facilitar una interpretación adecuada de las normas nacionales e internacionales que rigen los derechos de propiedad. Valora la clasificación jurídica de los bienes muebles e inmuebles, así como su relevancia en el contexto del derecho de propiedad, para comprender su impacto en el ordenamiento jurídico venezolano y en la protección de los derechos humanos a nivel internacional.
UNIDAD II: El patrimonio, la accesión y la comunidad	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Revela la naturaleza y clasificación jurídica del patrimonio, así como la responsabilidad patrimonial y los derechos reales de garantía, para su aplicación en el derecho venezolano e internacional.	Identifica las distintas clases de patrimonio y sus elementos fundamentales, la responsabilidad patrimonial y los derechos reales de garantía, para comprender su relevancia en el contexto del derecho venezolano e internacional. Integra las teorías del patrimonio, sus clases y casos relevantes en el derecho venezolano e internacional, para comprender de forma crítica la responsabilidad patrimonial y de los derechos reales de garantía. Asume los aspectos generales del patrimonio, las teorías y postulados que lo sustentan, para la aplicación adecuada del derecho patrimonial en el ámbito nacional e internacional.
UNIDAD III: Posesión y propiedad horizontal: Fundamentos y prácticas	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Argumenta la importancia de la posesión y propiedad horizontal en el contexto del derecho venezolano e internacional, para comprender su impacto en la regulación de los derechos reales y en la protección de los propietarios y poseedores.	Conoce los principios, características y la ley de propiedad horizontal en Venezuela, a los fines de facilitar los derechos y obligaciones de los propietarios en condominios, y las prácticas administrativas que pueden surgir en este contexto. Emplea los conceptos y principios relacionados con la posesión, para abordar de manera crítica los problemas que surgen en la práctica legal. Aprecia los fundamentos de la posesión y propiedad horizontal, con la intención de comprender la importancia de estos en el marco legal venezolano y su aplicación práctica en la gestión de condominios y derechos reales.

UNIDAD IV: Tutela de la posesión, interdictos y el derecho registral	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja los conceptos y principios relacionados con la tutela de la posesión y los interdictos en el sistema legal venezolano, sus características, clasificación y diferencias, para aplicarlos de manera efectiva en un contexto internacional.	Interpreta las normas que rigen la tutela de la posesión y los interdictos en el sistema legal venezolano para comprender la evolución y alcance de la protección registral en diferentes sistemas legales. Aplica los principios del derecho registral y la tutela de la posesión para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad en diversas situaciones. Reconoce la importancia de registros y notarias en el sistema legal venezolano, con el propósito de garantizar la protección efectiva de los derechos de posesión en el contexto nacional e internacional.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguilar, J. (1999). Cosas, bienes y derechos reales. Caracas: UCAB.

Aguilar, J. (2008). Cosas, bienes y derechos reales. 8va Edición. Caracas: UCAB.

Aguilar Gorron dona, J. (2009). Cosas, Bienes y Derechos Reales. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas.

Calvo, B. (1997). Código Civil Venezolano Comentado y Concordado. Caracas. Ediciones Libra C. A.

Código Civil de Venezuela. (1982). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 2.990 (Extraordinario), Julio 26, 1982.

Código de Procedimiento Civil. (1990). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.209 (Extraordinario), Septiembre 18, 1990.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860, marzo 26, 2000.

Egaña, M. (1983). Bienes y Derechos Reales. Madrid España. Talleres Gráficos Escelicer S. A

Kummerow, G. (2002). Bienes y Derechos Reales. 5ª ed. Caracas, Venezuela.

Ley Orgánica del Registro Civil (2009). Gaceta Oficial N° 39.264. Septiembre,15. Año 2009.

Ochoa G, Oscar E. (2008). Bienes y derechos reales. Derecho civil II. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Perera Planas, N. (1983) Código Civil Venezolano. Caracas, Venezuela.

Rincón, J. (2009). Compendio de Derecho Civil, Bienes, Derechos Reales y Sucesiones. México: Porrúa.

Sanojo, L. (1924). Instituciones De Derecho Civil Venezolano, Ediciones Alonso, Madrid.

Todas las Leyes Asociadas a la asignatura.